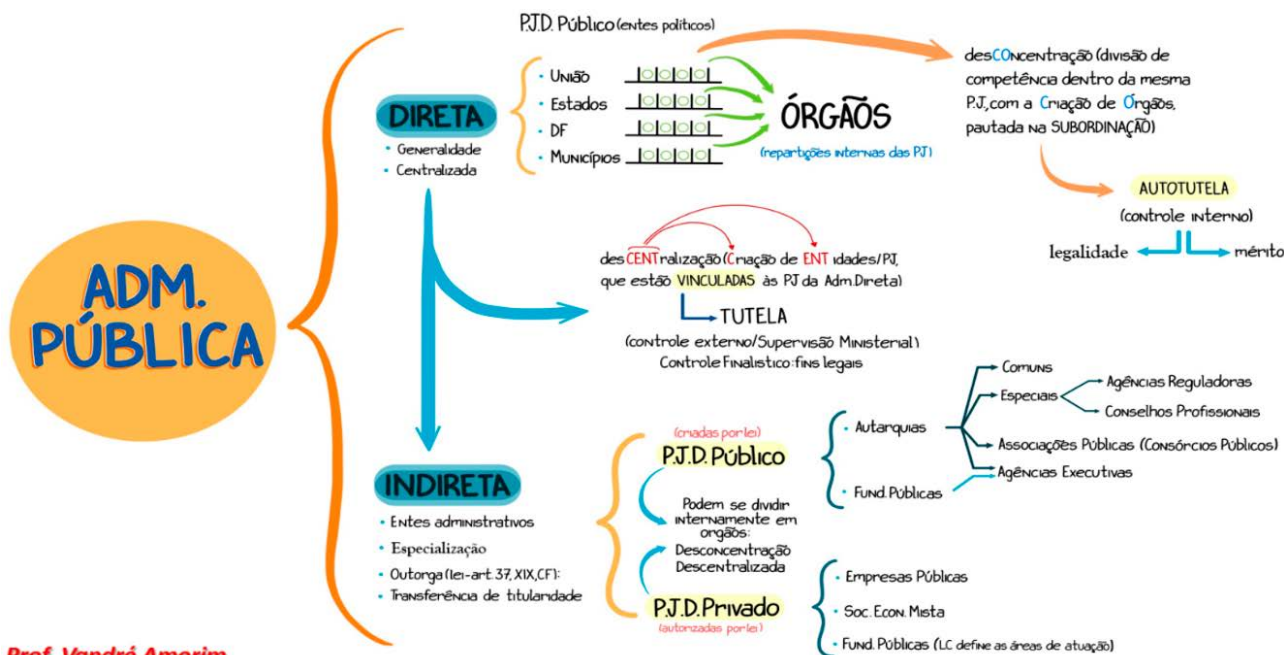


ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

I – ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Centralização, descentralização, concentração e desconcentração.
- Administração direta e indireta.
 - Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
- Entidades paraestatais (terceiro setor):
 - Serviços sociais autônomos, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil e entidades de apoio.
- Delegatárias de Serviços Públicos:
 - Concessionárias, Permissionárias e Autorizatárias.



Prof. Vandrê Amorim



5m

ADM PÚBLICA

A estrutura da Administração Pública, também denominada aspecto subjetivo, determina os órgãos e entidades que a compõem. Trata-se do mecanismo pelo qual o Estado executa, desempenha e oferece os serviços definidos pelo governo.

Por exemplo, ao estabelecer a necessidade de preservação ambiental, o Estado organiza sua estrutura por meio do Ministério do Meio Ambiente, que atua como órgão responsável por desempenhar essa função.

Direta

- Generalidade
- Centralizada
 - P.J.D Público(entes políticos)
 - União
 - Estados
 - DF
 - Municípios
 - Órgãos (repartições internas das PJ)
 - desCOncentração (divisão de competência dentro da mesma P.J,com a Criação de Órgãos, pautada na SUBORDINAÇÃO)
 - AUTOTUTELA - Controle interno(Legalidade/Mérito)

Quando a estrutura integra a Administração Pública, recebe a denominação de administração pública direta, representando o centro do poder. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são considerados entes políticos, pois possuem um poder legislativo e, com exceção dos municípios, também contam com um poder judiciário. Dessa forma, exercem a capacidade política de inovar e estabelecer normas.

As empresas privadas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas com o objetivo de atender a interesses próprios. Em contrapartida, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios buscam o interesse da coletividade, sendo, por isso, consideradas pessoas jurídicas de direito público. Os arts. 21, 22, 23, 24, 25 e 30 da Constituição tratam das competências desses entes, destacando suas particularidades. Algumas dessas competências são exclusivas, enquanto outras são similares, permitindo a atuação conjunta entre os entes federativos.

A repartição pública ocorre quando há uma divisão interna dentro da própria pessoa jurídica. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria, mas integram a estrutura da entidade à qual pertencem, sendo definidos como unidades internas que fazem parte de um todo. Quando essa divisão interna ocorre, denomina-se desconcentração, um processo no qual a pessoa jurídica reparte suas funções entre diferentes órgãos.

Um exemplo de desconcentração na União é a estrutura da Presidência da República, que conta com ministérios, secretarias e departamentos, os quais, por sua vez, também possuem subdivisões internas. Quando essa distribuição de competências ocorre de forma hierárquica, do nível superior para os níveis inferiores, estabelece-se uma relação de subordinação, caracterizada pelo princípio da autotutela.



10m



15m



20m

Na autotutela, a análise envolve tanto a legalidade quanto o mérito, sendo este último relacionado à conveniência e oportunidade. Em determinado momento, a administração direta percebeu que a criação de novos órgãos não era mais suficiente, tornando necessário estabelecer pessoas jurídicas controladas pelo Estado, mas com maior autonomia. Dessa forma, surgiram as entidades da administração indireta, que atuam em nome do Estado, garantindo maior eficiência na execução de suas funções.

Indireta

A administração indireta é uma estrutura pertencente ao Estado, criada a partir da administração direta para atuar em seu nome. Por não estar concentrada em um único núcleo de poder, caracteriza-se como uma administração descentralizada, permitindo maior autonomia na execução de suas funções.

DesCENTralização (Criação de ENTidades/PJ, que estão VINCULADAS às PJ da Adm.Direta).
TUTELA (controle externo/Supervisão Ministerial) Controle Finalístico: fins legais.

- Entes administrativos
- Especialização
- Outorga (Lei – art 37, XIX, CF)
- Transferência de titularidade
 - PJD Público(criadas por lei) – Podem se dividir internamente em órgãos:
Desconcentração/Descentralizada
 - Autarquias
 - Comuns
 - Especiais
 - Agências Reguladoras
 - Conselhos Profissionais
 - Associações Públicas (Consórcios Públicos)
 - Agências Executivas
 - Fundações Públicas
- P.J.D. Privado (autorizadas por lei)
 - Empresas públicas
 - Sociedade economia mista
 - Fundações Públicas (LC define as áreas de atuação)

Entre a administração pública direta e indireta, há uma relação de vinculação, e não de subordinação, conhecida como tutela. Nesse controle finalístico, analisa-se apenas a legalidade dos atos, sem interferência no mérito. Diferentemente da administração direta, a administração indireta possui especialização de competência, que surge por meio da



25m

outorga. Esse processo caracteriza-se pela transferência da titularidade de determinada função estatal, garantindo maior autonomia na execução de suas atividades.

As entidades que compõem a administração pública indireta podem ser classificadas em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, cada uma com características próprias e diferentes níveis de autonomia em relação ao Estado.

As pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública indireta são as autarquias e as fundações públicas, enquanto as de direito privado são as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. As autarquias são entidades de direito público criadas por lei e fazem parte da administração indireta, atuando como forma de descentralização. Elas estão sujeitas ao controle da administração direta, denominado tutela.

Embora a administração pública indireta seja descentralizada, é possível ocorrer desconcentração, que se refere à criação de órgãos dentro dessas entidades, permitindo uma divisão interna de competências e funções.



30m



35m

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA

1. Para/estatais

P.J.D privado.

- a) Serv. Soc. Aut.;
- b) O.S;
- c) O.S.C.I.P;
- d) O.S.C;
- e) Entes de apoio.

2. Delegatárias

(apenas execução)

- a) Concessionárias (contrato);
- b) Permissionárias (contrato/ato adm);
- c) Autorizadas (ato adm).

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandr  Borges de Amorim.

A presente grava  o tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revis  o do conte do ministrado na videoaula. N o recomendamos a substitui  o do estudo em v deo pela leitura exclusiva deste material.